

통 보

1. 제 목 : 채무자 재기지원을 위한 채권종결 이후 업무처리 개선
2. 소관부점 : 가계기획처, 기금관리처
3. 내 용 :

가. 업무개요

가계기획처는 「업무분장세칙」 제14조 제15호에 따라 공사 무담보 채권 신용회복지원 및 채권관리 관련 내규 제·개정 업무와 같은 조 제2호에 따라 주식회사 국민행복기금(이하 “기금”이라 한다) 관련 내규 제·개정 업무, 같은 조 제22호에 따라 공사 무담보채권 관련 전산 등의 개선 업무를 수행하고 있다.

기금관리처는 「업무분장세칙」 제17조 제2호에 따라 기금이 인수한 채권의 신용회복지원 및 채권관리 업무와 같은 조 제9호에 따라 제2호 관련 기획지원 등 그 밖의 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「무담보채권 채무조정 규정」, 「국민행복기금수탁채권 관리업무요강」 등 (이하 “채권 내규”라 한다)에는 완제 채권과 채권포기¹⁾(이하 “종결”이라 한다)

1) 「인수채권정리업무규정」 제95조 제2항에 따라 채권을 포기하였을 때는 대상채권의 원장을 마감하고 관리업무를 종결함

채권에 대한 채무자의 추가상환 조항이 없다.

신용보증기금(이하 “신보”라 한다) 「신용보증규정」에 따르면 신보의 보증채무 이행 후 구상채권을 변제받지 못한 기업 및 부당하게 채무를 면탈(공사 채무조정에 따른 감면도 포함)하여 신보의 건전성을 훼손한 기업을 채무면탈기업으로 판단, 신규보증을 할 수 없도록 되어 있다.

한편, 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」(이하 “신용정보법”이라 한다) 제20조의2 제2항에 따르면 신용정보제공·이용자는 정보 수집·제공 등의 목적 달성 시 달성일로부터 3개월 이내 해당 신용정보주체의 개인신용정보를 관리대상에서 삭제하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

(1) 채권종결 이후 추가상환 관련

채무자 ○○○(신보 2014 - xxxxxx, 기술보증기금(이하 “기보”라 한다) 2014 - xxxx 등2)의 경우 [표 7]과 같이 2015. 6. 16. 채무조정 등3)(감면율 70.9%)을 통해 2016. 12. 29., 2017. 2. 24. 완제 이후

[표 7] 채무자 관련 채무조정 현황

(단위 : 원)

양도 금융회사	채무조정 약정일	원금채권액 (A)	채무감면액(감면율) (B)	상환액 (C = A - B)	완제일
합 계	-	72,223,426	51,236,513(70.9%)	20,986,913	-
신 보	2015. 6. 16.	45,539,844	32,363,322(71.1%)	13,176,522	2016. 12. 29.
기 보		26,683,582	18,873,191(70.7%)	7,810,391	2017. 2. 24.

2) 그 외에도 엘지카드 2003-xxxxxx, 현대캐피탈 2003-xxxxxx 채권이 있었으나 본 건과 무관하여 생략함

3) 채무조정 후 조기상환에 따른 추가감면도 진행

신보의 신규보증(이하 “신규보증”이라 한다) 신청을 위해 채무조정으로 감면 받은 신보·기보⁴⁾ 관련 채무의 추가상환을 요청하였는데

공사 채권 내규에는 완제 채권에 대한 추가상환 조항이 없어 해당 채권 담당 서울서부지역본부는 2022. 4. 20. 상기 내용에 대한 ‘사전 컨설팅’ 감사를 신청, 감사결과⁵⁾에 따라 2022. 4. 28. 채무자의 추가상환⁶⁾ 요청을 수용한 사실이 있다.

한편, 채무자 ▽▽▽ 채권(신용보증기금 2018 -xxxx)의 경우 연대보증인 ♡♡♡은 2019. 4. 23. 채무조정(원금 50백만 원, 조정 전 채무부담액 25백만 원⁷⁾, 조정(감면율 60%) 후 채무부담액 10백만 원) 후 본인 채무부담액을 상환 완료 하여 2020. 5. 21. 보증면탈 되었고, 주채무자인 ▽▽▽은 2013. 1. 31. 면책(수원회생법원 2012 하면 xxx) 되어 공사는 해당 채권을 2022. 11. 14. 채권포기 하였다.

이후 ♡♡♡이 신규보증 신청을 위해 추가상환⁸⁾을 요청하였으나 해당 채권담당 경기지역본부는 관련 내규가 없음을 사유로 이를 수용 하지 않은 것으로 확인되었다.

4) 신보와 기보는 상호 정보공유를 통해 채무면탈기업을 확인하므로 기보 채무 감면액도 상환 필요

5) ① 민법 제742조에 따라 채무자가 채무없음을 알고도 자유로운 의사에 따라 변제(비채 변제)할 경우 공사가 변제금을 수령하여도 법적인 문제가 없다는 변호사 의견이 있었고, ② 신보의 신규보증을 통한 채무자의 재기를 지원하는 것이므로 ‘적극행정’ 관점에서 완제 이후에도 추가상환이 가능한 것으로 판단

6) 채무감면액은 총 51백만 원이었으나, 기존 채무조정 약정 이후인 2020. 9. 14. 경기도 김포시 ■■■읍 ○●리 xxxx 소재 아파트를 매수, 해당 발견재산을 반영한 금액인 95백만 원(신보 35백만 원, 기보 60백만 원)을 추가 회수함

7) 연대보증인의 채무부담액은 원금을 채무관계자 수(본 건의 경우 2명)로 안분한 금액

8) 자금회계실 회계팀 문의결과 채권포기한 채권의 경우에도 상환처리 가능

따라서, 채무자의 재기 지원을 위하여 ① “신규보증 신청 등을 목적으로 채무자가 종결 채권의 추가상환을 요청하는 경우 이를 승인”할 수 있는 기준을 마련하거나 ② 신보 등과 업무협의를 통해 공사의 채무조정에 따른 감면의 경우는 채무 면탈기업에서 제외할 필요가 있다.

(2) ‘채권포기 확인정보’ 삭제 관련

채무자 □□□(CIF471xxxx, 기금 채무자)의 경우 2014. 9. 2. 면책(서울회생법원 2013 하면 xxxxx)되어 기금은 해당채권을 2017. 8. 31. 채권포기 하였는데,

채무자가 신용정보원의 소각채권 통합조회시스템에서 상기 채권포기 정보를(이하 “채권포기 확인정보”라 한다) 확인하고 이에 대한 삭제요청 민원을 2020. 3. 23. 제기하였으므로 신용정보법 제20조의2 제2항에 따라 채권포기 확인정보 제공목적이 달성⁹⁾되어 이를 삭제하여야 한다.

그러나 채권(공사·기금)관리시스템(이하 “시스템”이라 한다.) 상 채권포기 확인정보의 삭제 기능(이하 “삭제 기능”이라 한다)이 없어 해당 채권담당 가계신용지원처(現 가계지원처¹⁰⁾)는 “시스템 개발 전까지 ‘채권포기 취소 후 완제¹¹⁾ 처리’의 방법으로 채권포기 확인정보를 삭제하고 향후 시스템 개발 완료 시 채권포기 상태로 복구”하는 내용으로 2020. 4. 14. ‘사전 컨설팅’ 감사를 신청, 감사결과¹²⁾에 따라 2020. 5. 15. 해당 채권을 ‘채권포기 취소 및 완제 처리’하는 등

9) ‘채권포기’에 대한 법률상 용어는 ‘채무면제’에 해당하고, 「민법」 제506조에 따르면 채권자가 채무자에게 채무를 면제하는 의사를 표시한 때에 채권은 소멸한다고 되어있으며, 「민법」 제111조 제1항에 따르면 상대방이 있는 의사표시는 상대방에게 도달한 때에 그 효력이 생기므로 ‘채권포기 확인정보’를 채무자가 확인한 시점에 ‘채무면제’ 효력 발생 및 ‘채권포기 확인정보’ 제공목적이 달성하게 됨

10) 기금 채권 담당부서는 2020년 기준 가계신용지원처, 2021년 기준 가계재기지원처(現 기금관리처)

11) ‘완제’ 처리 시 ‘채권포기’된 것이 아니므로 ‘채권포기 확인정보’는 삭제됨

12) “시스템 개발 전까지 한시적으로 채권포기 취소 후 완제처리 방법으로 채권 상태를 변경하되, 본 채무를 완제 건으로 오인하여 완제증서 발급 등이 발생되지 않도록 관리에 유의”

[표 8]과 같이 총 4건의 채권을 '채권포기 취소 후 완제 처리¹³⁾'의 방법으로 채권포기 확인정보를 삭제하였다.

또한, 상기 사례 외에도 '채권포기 확인정보 삭제 요청' 민원은 8건이 더 있는 등 향후에도 관련 민원이 지속 발생될 것으로 판단된다.

[표 8] 채권포기 확인정보 삭제요청 및 처리현황

순번	민원인	담당(또는 처리)부점 (현재 부서명 기준)	요청일	삭제 여부	비 고
1	"가재생략"	가계지원처	2019. 7월, 2020. 3월	여	채권포기 취소 후 완제처리
2		기금관리처	2021. 5월	여	채권포기 취소 후 완제처리
3		기금관리처	확인불가*	여	채권포기 취소 후 완제처리
4		가계기획처	확인불가	여	채권포기 취소 후 완제처리
5		가계기획처	2019. 4월	부	사전컨설팅 실시 전 민원
6		가계기획처	2019. 9월	부	사전컨설팅 실시 전 민원
7		가계기획처	2019. 9월	부	사전컨설팅 실시 전 민원
8		콜센터**	2019. 9월	부	사전컨설팅 실시 전 민원
9		가계기획처	2020. 2월	부	사전컨설팅 실시 전 민원
10		서울동부지역본부	2022. 9월, 2018. 1월	부	"절차에 따라 삭제예정" 안내
11		서울동부지역본부	2022. 11월	부	"개인신용정보에 활용되지 않음" 안내
12		기금관리처	2023. 6월	부	"개인신용정보에 활용되지 않음" 안내

* VOC 접수 건이 아니므로 요청일은 확인 불가

** QNA 상담으로 접수되어 콜센터에서 회신

한편, 사전컨설팅 이후 공사·기금 채권 모두 삭제 기능 개발을 추진 하였으나 공사 채권의 경우 '차세대 채권관리시스템(삭제 기능 개발은 포함

13) 상기 4건의 경우 향후 '채권포기' 형태로 복구해야 하나, 삭제 기능 개발 이후에 복구가 가능하고, 경미한 사항으로 판단되어 '시정' 등 별도 조치요구는 하지 않고 구두 요청할 예정

되지 않은 것으로 확인됨)’ 구축 추진으로 삭제 기능 개발이 중단되었고, 기금 채권의 경우에도 공사 채권과 동일한 처리기능 개발을 위해 함께 중단한 것으로 확인되어 ‘채권포기 취소 후 완제처리’와 같은 임시방편을 해소하기 위해 삭제 기능 개발을 재개할 필요가 있다.

[소관부점 의견] 가계기획처 및 기금관리처는 감사결과에 이의를 제기하지 않았고, 향후 관련 기준 마련 및 시스템을 개선하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

가계기획처장은 채무자의 재기 지원을 위하여 ① ‘신규보증 신청 등을 목적으로 채무자가 종결 채권에 대한 추가상환을 요청’하는 경우 이를 승인할 수 있는 기준을 마련하거나 ② 신보와의 업무협의를 통해서 공사 채무조정에 따른 감면의 경우는 채무면탈기업에서 제외하는 등의 방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)

가계기획처장, 기금관리처장은 채무자가 채권포기 확인정보의 삭제 요청 시 이를 반영할 수 있도록 공사·국민행복기금 채권관리프로그램을 개선하는 방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)